

■ Morele en Juridische Ondergrens

De documenten kwalificeren de houding van de wederpartij als een "bewuste informatieblokkade" die de morele ondergrens tart.

- **Informatieverstrekking:** Terwijl de wederpartij wel de facturen voor de uitvaart en de gedenktegel als boedelschuld presenteert (bijlage 17), weigeren zij al ruim een jaar te onthullen waar de oudoom begraven ligt.
- **Emotionele blokkade:** Het onthouden van toegang tot de rustplaats aan de wettelijke erfgenamen wordt door cliënt aangemerkt als een handelwijze die moreel gezien ver onder de maat is.
- **Vraagstelling voor de zitting:** "Wat is er moreel onder de maat dan erfgenamen weghouden bij een graf?".

Eigendom van de Urn en de Rouwadvertentie

Hoewel de specifieke rouwadvertentie niet in de tekst staat, bieden de documenten de volgende argumenten over de afwikkeling van de uitvaart:

- **Recht op informatie:** Omdat deze kosten als schuld op de nalatenschap drukken, heeft ik als erfgenaam recht op de volledige verantwoording hiervan, inclusief de locatie van het object (de urn of het graf)
- **De Volmacht-leugen:** Ik trek in twijfel hoe partijen hoe administratiekantoor Ponse of mr. Barendregt-de Vries aan hun cijfers en informatie is gekomen, aangezien een officiële akte van erfrecht ontbreekt. Indien zij zonder deze akte informatie over de urn of de begrafenis hebben verkregen, rijst de vraag op welke (mogelijk onrechtmatige) wijze zij deze informatie hebben ontvangen.
- **Morele ondergrens:** Terwijl men facturen presenteert voor de uitvaart, onthoudt men mij nu inmiddels na ruim een jaar nog steeds de toegang tot de rustplaats van mijn oudoom.
- **Het Accountants-argument:** Een lijst van een advocaat is geen bewijs; eis originele facturen. De bewijslast voor rechtmatigheid ligt bij de administrateur. De kern van de zaak is simpel: decharge kan niet worden verleend op basis van goede bedoelingen, maar enkel op een feitelijk juiste verantwoording.
- **Eigendomsvraag:** Er bestaat ernstige twijfel over de status van de urn; is mevrouw Sels van der Wulp de bezitter of de eigenaresse, en hoe is dit fiscaal verwerkt? Ik volledige inzage in de eindfactuur van de uitvaartverzorger en een controle van de polis.
- **Mandaatfout:** Er is nooit een door alle erfgenamen ondertekende volmacht overlegd, wat essentieel is om de gehele boedel te kunnen binden.
- **Niet-bestaande handelingen:** Alle handelingen tussen 10 en 21 februari — waaronder de opvraag van adresgegevens — moeten als niet-geautoriseerd worden beschouwd.

- **De Mantelzorg-correctie:** Affectieve hulp is onverplicht; betalingen hiervoor zonder contract worden gekwalificeerd als onrechtmatige onttrekkingen (schenkingen) om de nalatenschap uit te hollen.
- **De Digitale Oogst (Meststoffenwet):** De wederpartij verzwijgt een waarde van immateriële vaste activa, zoals fosfaat-, varkens- en pluimveerechten. Deze rechten zijn zelfstandige vermogensrechten en vertegenwoordigen een waarde die kan worden aangewend voor de noodzakelijke bodemsanering (sanerings-swap).
- **De "Schoon-Winst" (Belastingdienst):** Eis de volledige correspondentie van de fiscus op in plaats van te vertrouwen op de interpretatie van de tegenpartij, om de landbouwvrijstelling veilig te stellen.
- **Tegenstrijdigheid over schulden:** Op 7 juli 2025 claimde mr. Maat dat de nalatenschap geen schulden bevatte, terwijl mr. Barendregt-de Vries twee dagen later bevestigde dat er € 20.000 aan schulden (waaronder uitvaartkosten) was.
- **Onrechtmatige Titelvoering:** Mr. Barendregt-de Vries trad reeds op 10 februari 2025 op als 'advocaat', terwijl zij op dat moment juridisch nog slechts jurist was.
- **Beëdigingsfout:** Haar officiële beëdiging vond pas plaats op **21 februari 2025**. Het voeren van de titel 'advocaat' zonder beëdiging is een overtreding
- **Niet-bestaande Handelingen:** Alle proceshandelingen tussen 10 en 21 februari 2025 — waaronder het onrechtmatig opvragen van adresgegevens en het verzenden van belastingpapieren — moeten als niet-geautoriseerd en juridisch niet-bestaand worden beschouwd.
- **Obstructie:** mevrouw Barendregt de Vries heeft doelbewust nagelaten mijn Jurist (bekend bij de Deken) in de correspondentie op te nemen (geen cc).
- **Financiële onjuistheden:**
 - **Incomplete boedelbeschrijving:** De opgave is summier en bevat grote posten (zoals erfbelasting) die slechts als schatting ("p.m.") zijn opgenomen.
 - **Onjuiste IB-aangifte 2024:** Bevat een "huurwaarde" voor een koopwoning en negeert schulden.
 - **Datalek:** Er is een formulier verzonden met een onbekend BSN, wat wordt aangemerkt als een schending van de AVG.

Er bestaat een scherpe tegenspraak tussen de fiscale WOZ-waarde en de feitelijke realiteit:

- **Milieurealiteit:** Terwijl de papierwaarde op € 241.000 ligt, maken saneringskosten (door vervuiling met minerale olie en bestrijdingsmiddelen) kan de werkelijke waarde nihil of negatief maken
- **Saneringsverplichting E108:** Perceel E108 heeft een specifieke saneringslast en nazorgbeperking (Wbb-beperking).

- **Titelzuiverende werking:** Deze akte creëert een juridische "schone lei". Alle rechten of lasten die niet expliciet in deze akte staan, zijn in 1972 vervallen.
- **Status Platteweg 7:** Hoewel nr. 7 administratief uit de BAG is verdwenen, bevestigt de akte van 1972 zowel het eigendom als de functionele bestemming ("het wagenhuis"). Elke afwijking in de huidige boedelbeschrijving is een administratieve dwaling die haaks staat op deze akte. (2012)
- **Onzichtbare Activa:** zoals productierechten
- Er is sprake van significante discrepanties in de boedelbeschrijving door de wederpartij, met name wat betreft de immateriële activa en de verantwoording van kosten.
- **Productierechten (RVO):** De wederpartij verzwijgt stelselmatig de waarde van productierechten (fosfaat-, varkens- en pluimveerechten). Dit zijn publiekrechtelijke vermogensrechten die op de balans moeten staan.
- **Wbb-beperking:** De vermelding van een nazorgplan of Wbb-beperking op perceel E108 betekent dat er een wettelijke saneringsplicht of gebruiksbeperking rust op de grond.
- **onderzoeksplicht** en de ernst van de situatie: **Grove verwaarlozing:** Het niet vermelden van deze Wbb-beperking en de bijbehorende saneringsverplichting in de boedelbeschrijving kwalificeert als een grove verwaarlozing van de administratieplicht
- **Onbevoegd handelen:** Indien er afspraken zijn gemaakt buiten de boedelbeschrijving om (zoals het negeren van de vervuiling), is er sprake van onbevoegd handelen.
- **Oude rechten:** Omdat de Akte van Toedeling uit 1972 een titelzuiverende werking heeft, zijn alle beperkingen die ná die datum zijn ontstaan (zoals de historische vervuiling en de Wbb-status) een directe last voor de huidige boedelafwikkeling.
- **Eenheid:** De akte bewijst de juridische eenheid van de percelen, wat betekent dat de lasten op E108 niet losgezien kunnen worden van de baten in de rest van de boedel.
- De Sanerings-swap: de waarde van deze productierechten aan te wenden voor het herstel van de boedel-integriteit (bodemsanering van minerale olie en bestrijdingsmiddelen), in plaats van deze in Scenario A te laten verdampen aan belastingen.
- **Scenario A vs. Scenario B (Sanerings-swap):**
 - **Scenario A (Reguliere verkoop):** 40% van de waarde van de rechten verdampt aan belastingen, de bodem blijft verontreinigd en de boedel wordt insolvent.
 - **Scenario B (Uw voorstel):** 100% van de waarde van de rechten wordt aangewend voor bodemsanering (minerale olie en bestrijdingsmiddelen), wat resulteert in een sluitende boedel en een vrijgestelde waardestijging van de grond.
- **De "Fiscale Tijdbom":** Er is € 14.506,- aan 'specifieke zorgkosten' opgevoerd zonder bewijs. Bij controle kan dit leiden tot verwerping en boetes tot 100%, waarvoor de erfgenaam aansprakelijk kan worden gehouden als er decharge wordt verleend.

- **Het Accountants-argument:** De bewijslast voor rechtmatigheid ligt bij de administrateur; zonder originele facturen kan er geen decharge worden verleend.
- **Vervuiling:** De percelen aan de Platteweg kampen met ernstige vervuiling door minerale olie en bestrijdingsmiddelen.
- **Negatieve waarde:** Terwijl de papieren WOZ-waarde € 241.000 bedraagt, maken de saneringskosten (ca. € 145 per m²) de werkelijke waarde kan hier zelfs nihil zijn of zelfs negatief.
- **Verwijtbare Nalatigheid:** Door het nalaten van een eenvoudige notariële handeling (akte van erfrecht) blokkeert de wederpartij de toegang tot informatie die essentieel is voor een sluitende verantwoording.

Administratieve Wanorde en "Fiscale Tijdbom"

De wederpartij wordt beschuldigd van structurele tekortkomingen in de informatieplicht conform **artikel 4:148 BW**.

- **Gebrek aan Legitimatie:** Tot op heden is er geen geldige volmacht getoond die de handelingen van Administratiekantoor Ponse legitimeert.
- **Post Zorgkosten:** Er is een bedrag van € **14.506,-** opgevoerd als 'specifieke zorgkosten' zonder onderliggende facturen. Bij controle door de Belastingdienst dreigt onmiddellijke verwerping en een boete tot 100% (art. 67d AWR), wat de totale claim boven de € 20.000,- kan brengen.
- **Rekening en Verantwoording (art. 4:151 BW):** Voor elke post op de uitdeellijst is een factuur en betalingsbewijs vereist; een lijstje van een advocaat is juridisch onvoldoende.

• morele en Juridische Ondergrens

De documenten beschrijven een houding die wordt getypeerd als de ultieme 'bewuste informatieblokkade'.

- **Toegang tot het graf:** Terwijl de wederpartij facturen presenteert voor de uitvaart en gedenktegel, onthouden zij de erfgenamen al ruim een jaar de toegang tot de rustplaats van de overledene.
- **De "Volmacht-leugen":** Er wordt getwijfeld aan de wijze waarop de wederpartij aan cijfers van de RVO is gekomen zonder een officiële akte van erfrecht.

Stap in proces	Status Quo	Juridische Eis
1. Boedelbeschrijving	Onjuist	Herstel BAG-fout nr. 7 & opname saneringslast E108
2. Waardevaststelling	Fictief	Marktconforme WEVAB-waarde incl.

Stap in proces	Status Quo	Juridische Eis
		bodemstigma
3. R&V (Rekening & Verantwoording)	Gat van € 34.500,-	Bewijsstukken voor elke onttrekking (zorg/overboeking)
4. Uitdeellijst	Niet sluitend	Verificatie productierechten (stikstof/fosfaat)
5. Decharge	Nog niet ten sprake	Pas mogelijk na volledige transparantie

•

Stap in proces	Status Quo	Juridische Eis
Boedelbeschrijving	Onjuist: Het dossier vertoont hiaten zoals de BAG-fout bij nr. 7 en het ontbreken van de saneringslast op E108.	Herstel van de BAG-registratie voor Platteweg 7 en volledige opname van de saneringsverplichtingen voor perceel E108.
Waardevaststelling	Fictief: Er wordt gerekend met een fictieve WOZ-waarde die de milieulasten negeert.	Vaststelling van een marktconforme WEVAB-waarde, inclusief aftrek voor het aanwezige bodemstigma.
Rekening & Verantwoording	Gat van € 34.500,-: Er is sprake van onverklaarde onttrekkingen en een gebrek aan onderbouwing.	Overleggen van originele bewijsstukken (facturen/bankafschriften) voor elke onttrekking, inclusief zorgkosten en overboeking.
Uitdeellijst	Niet sluitend: De lijst geeft een vals beeld van de werkelijkheid door het ontbreken van rechten en lasten.	Verificatie en opname van alle productierechten (fosfaat/stikstof) op de balans.

Stap in proces	Status Quo	Juridische Eis
Decharge	Geen sprake van: Juridisch niet aan de orde zolang de verantwoording onjuist is.	Decharge is pas mogelijk na het bereiken van volledige fiscale en administratieve transparantie.

•

Als zij zeggen...	Dan zegt u...
"Ik heb alles naar eer en geweten gedaan."	"Eer en geweten vullen de ontbrekende facturen niet aan; de bewijslast ligt bij de administrateur."
"Decharge is een standaardprocedure."	"Niet bij een materieel onjuiste balans of een gebrek aan onderliggende bescheiden."
"De zorg was afgesproken met de familie."	"Zonder schriftelijk contract is dit een onverplichte, affectieve handeling die niet als boedelschuld telt."
"Er zijn geen schulden meer."	"Dat weten we pas na inzage in de volledige fiscale correspondentie van de afgelopen 24 maanden."

De "Fiscale Tijdbom": Het opvoeren van € 14.506,- aan niet-onderbouwde zorgkosten kan leiden tot 100% boetes van de Belastingdienst, waarvoor u als erfgenaam aansprakelijk wordt bij ondoordachte decharge.

- **Onbevoegd Handelen:** Indien er afspraken zijn gemaakt buiten de boedelbeschrijving om, is er sprake van onbevoegd handelen door de beheerder.
- **Sanerings-Swap:** Uw voorgestelde Scenario B (het direct inzetten van de waarde van productierechten voor bodemsanering) is de enige weg naar een sluitende begroting en herstel van de boedel-integriteit.

Quick-Ref Weerleggingstabel: | Als zij zeggen... | Dan zegt u... | | :--- | :--- | | "Ik heb alles naar eer en geweten gedaan." | "Eer en geweten vullen de ontbrekende facturen niet aan." | | "Decharge is een standaardprocedure." | "Niet bij een materieel onjuiste balans." | | "De zorg was afgesproken met de familie." | "Zonder contract is het een onverplichte, affectieve handeling." | | "Er zijn geen schulden meer." | "Dat weten we pas na inzage in de fiscale correspondentie." | de feiten worden structureel aangedikt of verdraait om financiële voordelen te behalen of weg te sluizen.